

1008150-91.2022.8.26.0127

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: PAULO RICARDO CURSINO DE MOURA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... relativo a custos operacionais em razão de furto ou roubo. Restituição em dobro devida nos termos do CDC e danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1010533-95.2022.8.26.0562; Relator (a): Alexandre das Neves; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330

1008150-91.2022.8.26.0127 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1008150-91.2022.8.26.0127

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Rafael da Costa Gonçalves

Requerido:

Localiza Rent A Car S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO RICARDO CURSINO DE MOURA

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos da Lei 9.099/95, fundamento e decidido.

O processo comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, incisos I, do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade da produção de outras provas. O feito foi, ou deveria ter sido, instruído por documentos suficientes ao esclarecimento do direito, juntados com a inicial e a contestação.

A demanda foi proposta por Rafael da Costa Gonçalves em face de Localiza Rent A Car S/A alegando, em síntese, que alugou carro para trabalhar como Uber; o carro locado apresentou falha mecânica; foi surpreendido pela cobrança de R\$ 3.127,04; ao devolver outro carro, foi cobrando R\$ 188,00 de combustível; seu nome foi negativado no SERASA. Pleiteia a condenação em R\$ 7.095,98 a título de repetição de indébito e danos morais em R\$ 12.120,00.

Tutela antecipada deferida a fls. 47-48.

A requerida aduz que em caso de danos ao veículo, incide a cobrança de custos operacionais e inexistem danos morais indenizáveis.

No mérito o pedido é parcialmente procedente.

De início, aplico o Código de Defesa do Consumidor ao caso. Conformo narrativa do autor, em que pese o aluguel do carro destinar-se ao fomento da atividade de Uber, a vulnerabilidade do autor frente à requerida é inconteste.

Deve-se aplicar, assim, a teoria finalista mitigada, conforme já decidi o STJ: "A jurisprudência desta Corte tem mitigado a teoria finalista para autorizar a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade" (AgRg no REsp 402817 RJ - rel. Min. Sidnei Beneti, j. 17/12/2013, 3ª T).

Não há como se afastar a condição de consumidor da parte autora, pois se utilizou dos serviços da parte requerida como destinatário final.

Deve-se aplicar ao caso o Código de Defesa do Consumidor, afastando-se qualquer resolução que o contrarie, pois, por ser Lei Federal, o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre norma infralegal.

Sabemos que quem deve zelar pela prestação de serviços não é o consumidor e sim o fornecedor. Este exerce atividade econômica lucrativa, auferindo lucros, portanto, e não pode transferir ao consumidor caso haja prejuízo de sua atividade.

Nos termos do artigo 14 da Lei 8078/90: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Assim, qualquer problema na prestação de serviço deve ser atribuído ao fornecedor, salvo quando houver culpa do consumidor, o que no presente caso não ficou comprovada.

Mesmo na ausência do art. 14 da Lei 8078/90, a requerida responderia nos termos do Código Civil, devido à culpa na prestação de serviço, notadamente no que concerne à cobrança de suas faturas.

Deve-se observar o art. 186 do Código Civil que assim dispõe: "Art.186: Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Este artigo deve ser cumulado com o artigo 927 do mesmo diploma legal que assim disciplina: "Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

A requerida, como fornecedora de serviços, deveria ter informado os valores devidos. O autor alega que houve falha mecânica e por isso, necessária a troca do carro. Por seu turno, a requerida apresenta troca de rodas e pneus (fls. 202-203), ou seja, há uma discrepância acerca da origem do débito.

Em sua defesa, a requerida alega que a cobrança de custos operacionais no valor de R\$ 1.500,00 está prevista no contrato.

No entanto, não há informação clara acerca da origem do débito. A cláusula é vaga e indefinida.

O TJSP decidiu:

"LOCAÇÃO DE VEÍCULO - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE COBRA PELOS CUSTOS OPERACIONAIS, VEZ QUE EXTREMAMENTE VAGA - COLOCAÇÃO DO CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA - NEGATIVAÇÃO INJUSTA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SATISFATORIAMENTE FIXADO - SENTENÇA MANTIDA.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 0005307-19.2021.8.26.0609; Relator (a): Patricia de Assis Ferreira Braguini; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível, Criminal e Fazenda - Itapeverica da Serra; Foro de Taboão da Serra - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 10/11/2022; Data de Registro: 10/11/2022)".

"LOCAÇÃO DE VEÍCULO. CLÁUSULA ABUSIVA. VEÍCULO FURTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Recurso da ré improvido. Autor teve veículo locado furtado. Cobrança indevida de R\$4.000,00 relativo a custos operacionais em razão de furto ou roubo. Restituição em dobro devida nos termos do CDC e danos morais configurados. Sentença mantida. Recurso improvido.

(TJSP; Recurso Inominado Cível 1010533-95.2022.8.26.0562; Relator (a): Alexandre das Neves; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível - Santos; Foro de Santos - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 30/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022)".

Por tais motivos, declaro a inexigibilidade dos valores.

Quanto ao valor de R\$ 188,00 cobrado de combustível no veículo RENAULT/SANDERO, não restou demonstrado que o tanque estava cheio no momento da entrega. A aplicação do CDC ao caso não acarreta automática procedência do pedido. Caberia ao autor demonstrar fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

O pedido de devolução em dobro não procede. Primeiramente, não há prova do pagamento. Além disso, a requerida cobrou os valores fundamentada no contrato. Presente a hipótese de engano justificável.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a parte autora teve um transtorno que foi maior do que o mero aborrecimento de viver em sociedade, já que ao observar seu nome inserido no rol dos maus pagadores certamente sofreu um abalo moral grande. Como o requerido causou este transtorno, ele deve repará-lo. No STJ, é consolidado o entendimento de que “a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos” (Ag 1.379.761). Reconhecido o direito, resta quantificá-lo. O valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) parece ser mais prudente do que o pleiteado, já que de certa maneira repara o dano sofrido, sem acarretar enriquecimento indevido, e de certa forma, coíbe novas práticas abusivas por parte das requeridas. Desse modo, deve ser acolhido. Reputo suficientemente apreciada a questão posta em julgamento, até porque o julgador não está obrigado a atacar um por um os argumentos das partes, mas tão somente expor os seus, de modo a justificar a decisão tomada, atendendo assim ao requisito insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal e na ordem legal vigente.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para a) declarar inexigível a cobrança de R\$ 3.127,04 (três mil, cento e vinte e sete reais e quatro centavos) e b) condenar a requerida ao pagamento de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pela tabela do TSJP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Confirmo a tutela antecipada deferida a fls. 47-48.

Extingo o processo, com resolução de mérito (art. 487, I, do Código de Processo Civil).

Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9099/95).

Para fins de recurso inominado: O prazo para embargos de declaração é de 05 (CINCO) dias e do recurso é de 10 (DEZ) dias, contados da ciência da sentença. O recurso deverá ser interposto por advogado e deverá vir acompanhado do preparo e do porte de remessa, recolhimentos feitos nas 48 horas seguintes à interposição (independentemente de intimação para tal fim), não havendo prazo suplementar para sua apresentação ou complementação. O valor do preparo deverá ser recolhido através do Código da Receita 230-6 Imposto Estadual e, nos termos do COMUNICADO CG Nº 489/2022 corresponderá: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O valor do porte e remessa e retorno é de R\$ 43,00, por volume de autos nos termos do Provimento n. 833/2004 do CSM (guia do fundo de despesa código da Receita 110-4). O valor do porte de remessa e retorno está dispensado de apresentação, em caso de autos digitais, nos termos do Provimento nº 2041/2013, do Conselho Superior da Magistratura, sendo devido, no entanto, quando há mídia ou outro documento físico a ser encaminhado ao E. Colégio Recursal.

Para fins de execução da sentença: Transitada em julgada a sentença, deverá o(a) devedor (a) cumprir voluntariamente a condenação, no prazo de 15 dias, independente de citação ou intimação para esse fim, nos termos do disposto no art. 52, inciso V,

da Lei nº 9.099/95. Na hipótese de não cumprimento da sentença, o credor desassistido por advogado, desde logo requer o início da execução, com o encaminhamento dos autos ao Contador, caso a condenação seja de pagamento em dinheiro. Quanto à parte assistida por advogado, deverá requerer o início da execução, com apresentação da planilha de cálculo com a multa de 10% do artigo 523, §1º, do Novo Código de Processo civil, no prazo de trinta dias, sob pena do processo ser arquivado provisoriamente.

P.I.C.

Carapicuíba, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA